الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
Ministère de la Sante de la Population et de la Réforme Hospitalière
المديرية الصحة و السكان للولاية معسكر
Direction de la santé et de la population de la wilaya de Mascara
E.P.H
Etablissement Public Hospitalier de Mohammadia
المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمحمدية

Cahier des charges

N°= ..... / 2026

Ayant pour Objet

C.M. 29 D.S.P

Acquisition des équipements et matériel médical

Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

نظر وصـــول
28/26

Année 2026

SOMMAIRE

ARTICLE 01 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES

ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU CAHIER DES CHARGES

ARTICLE 03 : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

ARTICLE 04 : TERMES UTILISES DANS LE PRESENT CAHIER DES CHARGES

ARTICLE 05 : PUBLICATION DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 06 : DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS

ARTICLE 07: MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

ARTICLE 08 : RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES

ARTICLE 09: CONTENU DES SOUMISSIONS

ARTICLE 10 : FORME ET SIGNATURE DES OFFRES

ARTICLE 11: MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES

ARTICLE 12 : DELAI DE PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 13 : DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 14 : VALIDITE DES OFFRES

ARTICLE 15 : MONTANT ET MONNAIE DE L'OFFRE

ARTICLE 16 : OUVERTURE DES PLIS

ARTICLE 17 : EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 18 : CONFORMITE DES OFFRES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE

ARTICLE 19 : CORRECTIONS DES ERREURS

ARTICLE 20 : CRITERES D'EVALUATION (SYSTEME DE NOTATION

ARTICLE 21 : DEFINITION DES PRIX

ARTICLE 22 : IDENTITE ET QUALITE DES PERSONNES DUMENT HABILITEES A SIGNER LE MARCHE

ARTICLE . 23 : REJET D'UNE OFFRE

ARTICLE. 24 : LA COMMISSION AD-HOC

ARTICLE . 25 :.ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

ARTICLE 26 : PUBLICATION DE L'AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

ARTICLE 27 : DESISTEMENT

ARTICLE 28 : CAS DE L'INFRUCTUOSITE DE L'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 29 : ANNULATION DE LA PROCEDURE D'UN MARCHE OU DE SON ATTRIBUTION PROVISOIRE

ARTICLE 30 : MODALITES DE RECOURS

ARTICLE 31 : OPTIMISATION

ARTICLE 32 : ORIENTATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 33 : EXCLUSION A LA PARTICIPATION AUX MARCHES PUBLICS

ARTICLE 34 : CLAUSE DE PRINCIPE

C.M. 29 D.S.P

ARTICLE 1 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES

d'un avis appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales pour :

Acquisition des équipements et matériel médical

Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

Les soumissionnaires intéressées peuvent soumissionner pour l'ensemble des lots, Comme elles peuvent le faire pour des lots séparés, dans ce cas de figure, elles doivent soumissionner pour la totalité des articles du lot objet d'appel d'offre .

ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges sera conclu après un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimale conformément aux articles 37 ,38 et 39, alinéa 02 de la loi de la loi n°23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales des marchés publics et aux articles 39, 40, 42 alinéa 02 et **44** du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public décret.

ARTICLE 03 : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

En vertu de l'article n°**43** de la loi n°**23-12**du **05/08/2023** ,fixant les règles générales des marchés publics.et des articles **44** et **54** du décret présidentiel n° **15-247**du**16/09/2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

Les soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères sous cités . Les offres présentées doivent rependre aux critères suivants :

- un agrément ministériel relatif a la production ou l'importation délivre par le ministère concerne pour : Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire ,Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire ,Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif ,Lot N°= 04 : Matériels pour UMC ,Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation, Lot N°= 06 : mobilier médical

- Un registre Commerce en gros ou de détail, de même nature et en relation avec l'objet de ce cahier des charges

-(01) Copie d'attestation de bonne exécution pour tous les lots délivrés uniquement par ordonnateur publics.

ARTICLE 04 : TERMES UTILISES DANS LE PRESENT CAHIER DES CHARGES

-Le soumissionnaire : Désigne l'entreprise qui a présenté une offre en vue de réaliser les travaux objet du Cahier Des Charges.

-Le service contractant :

Désigné L'**Etablissement Public Hospitalier De Mohammadia**

-Le partenaire cocontractant : Désigne l'entreprise qui sera retenue en vue d'exécuter le marché, objet de l'appel d'offre.

-Le marché : signifie l'accord passé entre le service contractant et le partenaire cocontractant et se définit par les clauses et conditions auxquelles les deux parties adhèrent pleinement en vue de l'exécution des travaux objet du Cahier Des Charges.

ARTICLE 05: PUBLICATION DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Le présent avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales est rédigé en langue nationale et en français. Il est publié obligatoirement au moins dans deux quotidiens nationaux et deux journaux électroniques et le bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public (BOMOP) conformément

aux articles 46 et 107 de la loi n°23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatif aux marchés et au articles **61**et **65** du décret présidentiel N° 15-247 du **16** Septembre **2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 06: DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements au sujet du cahier des charges et documents du présent appel d'offres est tenu d'adresser une demande au service contractant par tous moyens écrits dans les trois (03) jours à compter de la 1ère publication de l'avis d'appel d'offres dans le BOMOP ou la presse.
La réponse d'intérêt général qui lui est notifiée par le service contractant est en même temps notifiée individuellement à l'ensemble des candidats qui ont retiré le cahier des charges, en gardant l'anonymat pour chaque soumissionnaire destinataire, au plus tard dans les cinq (05) jours avant la date de dépôt des offres.

ARTICLE 07: MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

Le service contractant peut avant la fin de la durée de préparation des offres apporter des modifications ou des compléments au dossier d'appel d'offres et cela par sa propre initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissement, celui-ci doit alors notifier ces modifications ou compléments éventuels par le biais d'un additif approuvé par la commission des marchés , qui sera transmis à tous les candidats au plus tard dans les dix (10) jours avant la date de dépôt des offres .

Ces éventuelles modifications sont opposables à tous les candidats et afin de leur donner le temps nécessaire pour procéder aux changements éventuels, le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres.

Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 66 alinéa 02 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 08 : RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES

le présent cahier des charges est a retirer auprès de la direction de l`établissement public hospitalier de Mohammadia contre le paiement auprès du trésoriers des établissements de sante d`un montant de (3 **000 DA)** Trois mille dinars Algériens non remboursable ,représentant les frais de documentation et de reprographie .

ARTICLE 09 : CONTENU DES SOUMISSIONS

Toutes les pièces administratives demandes doivent être valides.

Conformément à l'article n° 47 de la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et de l'article 67 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation ainsi que la mention « **dossier de candidature** »,« **offre technique** » ou « **offre financière** », selon le cas

a- Dossier de candidature :

-une déclaration de candidature dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint)

-la déclaration de probité dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint) .

-(03) bilans financiers des trois s exercices (années2023-2024-2025) dûment visés par les services concernés

- Casier judiciaire daté de moins de trois mois porte la mention néant, dans le cas contraire joindre le jugement
- un registre commerce électronique.
-copie de l'extrait de rôle en règle apuré ou échéance
-copie de la carte fiscale
- solvabilité bancaire.
- La mise à jour CNAS
-liste des moyens matériels pour livraison a domicile (joindre la lettre d`engagement + carte grise +l`assurance de véhicule).
- référence professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution visées par le contractant.
-liste des moyens humains déclarés à la CNAS, (joindre la liste effectue par CNAS)
-la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification fiscale NIF
- la qualité (joindre la lettre d`engagement).
b- l'offre technique :
-la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint)
-le présent cahier des charges dûment renseigné paraphé doté et visé par le soumissionnaire et portant à la dernière page de la mention manuscrite « lu et accepte »
-Le délai de livraison (joindre lettre d`engagement)
- mémoire justification technique remplis et signée
c- l'offre financière :-lettre de soumission (selon modèle ci-joint)
-le bordereau des prix unitaires (annexe ci-joint)
-le détail quantitatif et estimatif (annexe ci-joint)

Le service contractant ne doit pas exiger aux soumissionnaires ou candidats des documents certifies conformes a l`original, sauf exception justifiée par un texte législatif ou un décret présidentiel .lorsque le service contractant est tenu d`exiger des documents originaux, il ne doit l`exiger que de l`attributaire du marche public.

Dans le cas des procédures alloties, le service contractant, ne doit pas exiger aux candidats ou soumissionnaires de présenter autant de pièces identiques, sauf exception dument justifiée.

Avis d`appel d`offre nationale ouvert avec exigence de capacités minimales n=……../2026

Ayant pour objet

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

(À ne pas ouvrir)

Nb=toutes les pages de l`l`offre doivent être paraphées par le soumissionnaire
L`offre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ou de surcharge.

ARTICLE 10 : FORME ET SIGNATURE DES OFFRES

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insères dans des envelopp séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'off ainsi que la mention « le dossier de candidature », « offre technique », « offre financière ».

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme portant la mention n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- appel d'offres N°……l'obj de l'appel d'offres.

Celle-ci doit parvenir au service contractant à la date et avant l'heure limite de dépôt des offres. l'enveloppe extérieure n'est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, le service contractant i saura

en aucun cas responsable lorsque l'offre est égarée ou qu'elle est ouverte prématurément. .Toute offre ,reçue par le service contractant après expiration de la durée de préparation des offres ,sera écartée et ou renvoyée au soumissionnaire sans que les enveloppes intérieures ne soient ouvertes.

Les enveloppes doivent être présentées comme suit :

DOSSIER DE CANDIDATURE

APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° ...../ EPH /2026

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

OFFRE TECHNIQUE

APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° ...../ EPH /2026

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

OFFRE FINANCIERE

APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° ...../ EPH /2026

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, fermée, contenant les trois plis cachetés séparés ; comportant la mention : « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »; appel- d'offres N°..... l'objet de l'appel d'offres.

L'enveloppe doit porter la mention suivante :

«Etablissement Public Hospitalier de Mohammadia »

DAHAOUI DAHOU W .de Mascara

« A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES »

APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° ...../ E.P.H /2026

POUR - Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical

ARTICLE 11 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES

Aucune offre ne peut être modifié ou retirée après son dépôt.

ARTICLE 12 : DELAI DE PREPARATION DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 66 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 201 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
La durée de préparation des offres est fixée à dix **(15 jours)**à compter de la date de la première publicatio de l'appel d'offres dans les quotidiens nationaux et le Bulletin officiel des marchés de L'opérateur publi (BOMOP), ou le portail des marchés publics.

ARTICLE 13 : DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 66 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 201 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et l'article n°**48** et **96** de l loi n°**23-12** du **05/08/2023,** fixant les règles générales relatives aux marchés publics La date et l'heur limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres **à (14 :00h)**. l .....

ARTICLE 14 : VALIDITE DES OFFRES

La période de validité des offres est équivalente à la période de préparation des offres accordées aux soumissionnaires augmentée de (90) quatre vingt dix jours .
Exceptionnellement, le Service Contractant pourra demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres, ceci avant l'expiration de la période initiale de validité des offres.
La demande et les réponses qui y seront faites, devront être notifiées par écrit.
Dans le cas de l'entreprise attributaire d'un marché public, le délai de validité des offres est prorog systématiquement, d'un mois supplémentaire, conformément a l'article **76** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux dispositions de l'article n°**99** du décre présidentiel n°**15-247** du **16** Septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégation de service public

ARTICLE 15: MONTANT ET MONNAIE DE L'OFFRE

Le montant de l'offre doit être porté en lettres et en chiffres en toutes taxes comprises sur la soumission, e au total général du devis quantitatif et estimatif.

Le bordereau des prix unitaires doit comporter les prix en lettres et en chiffres en hors taxes.

Les soumissionnaires devront libeller leurs offres financières en Dinars Algériens (DA).

ARTICLE 16 : OUVERTURE DES PLIS

Conformément aux articles n°**48** et **96** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relativ aux marchés publics. Aux articles**66, 70 à 72** et **160 à 162** du décret présidentiel n° **15-247** du **Septembre 2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

L'ouverture des plis de candidature, l'offre technique et l'offre financière est effectuée par la commissi d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.

L'ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financièi intervient, pendant la même séance, à la date et à l'heure du dernier jour du délai de préparation des offres **Quatorze (14) heure**

Le service contractant invite l'ensemble des soumissionnaires à participer à la séance d'ouverture des pl préalablement insérée dans l'avis d'appel d'offres.

La commission a pour mission de :

- Constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
- Dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs dossiers candidature de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions et des raba éventuels ;
- Dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;
- Parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ;
- Dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui dc contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;
- Inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant,les candidats ou soumissionnaires compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la da d'ouverture

- des plis, sous peine de rejet de leurs offres par les documents manquants ou incomplets exigés, l'exception du mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l'évaluation des offres.
- Proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l'infructuosite de procédure, dans les conditions fixées à l'article **40** du décret présidentiel N°**15-247** du **16** Septembre **201** portant règlement des marchés publics et des délégations de service public
- Restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leu plis non ouverts, dans les conditions prévues par du décret présidentiel N°**15-247** du **16** Septembre **201** portant règlement des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 17 : EVALUATION DES OFFRES

L'évaluation des offres sera effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offre Conformément aux articles n°**48** et **96** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relative aux marchés publics.et à l'article**72** du décret présidentiel n° **15-247** du **16 Septembre 2015**, portai réglementation des marchés publics et des délégations de service public

A ce titre, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres effectue les missions suivantes :

- Eliminer les offres non conformes au contenu du cahier des charges ou à l'objet du marché ;
- Toute offre non accompagnée d'un mémoire technique justificatif rempli, daté, signé et cachetée sera rejetée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres pour non-conformité au dossier d'appel d'offres.
- Toute offre n'ayant pas produit le document ou la pièce justificative pour un critère d'évaluation aura la note zéro(0) pour ce critère

- D'écarter toute offre dont le bordereau des prix unitaires n'est pas rempli en lettres et en chiffres.
- D'écarter tout soumissionnaire dont le montant de l'offre n'est pas écrit dans la lettre de soumission en lettres et en chiffres.
- D'écarter toute offre remplie avec un stylo magique qui s'efface facilement.
- D'écarter les offres dont le soumissionnaire dont les devis quantitatifs et estimatifs non signés et non paraphés.
- Procéder à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges modificatif.
- Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
- Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une deuxième phase, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.
- Retenir, conformément au cahier des charges, l'offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l'offre la moins-disant, parmi les offres pré-qualifiées techniquement.
- Proposer au service contractant, le rejet de l'offre retenue, s'il est établi que certaines pratiques du soumissionnaire concerné sont constitutives d'abus de position dominante du marché ou si elle fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
- Demander, par écrit, par le biais du service contractant, à l'opérateur économique retenu provisoirement dont l'offre financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financière paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées utiles. Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du soumissionnaire n'est pas justifiée au plan économique. Le service contractant rejette cette offre par décision motivée.
- Proposer au service contractant de rejeter l'offre financière de l'opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des prix. Le service contractant rejette cette offre, par décision motivée.

- ARTICLE 18 : CONFORMITE DES OFFRES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE

Lors de l'évaluation, le service contractant (commission d'ouverture et d'évaluation) doit s'assurer que chaque offre est conforme à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges et ce Conformément à l'article 72 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public.

Lorsqu'une offre n'est pas conforme à l'objet du marché, au contenu du cahier des charges et affecte de façon considérable l'étendue et la qualité de l'appel d'offres elle sera éliminée par le service contractant (commission d'ouverture et d'évaluation) et ne pourra être par la suite rendu conforme au dossier d'appel d'offres.

ARTICLE 19 : CORRECTIONS DES ERREURS

Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier d'appel d'offres, seront vérifiées par le service contractant pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. Les erreurs seront corrigées de la façon suivante :

- Lorsqu'il existe une différence entre le prix unitaire en chiffres et le prix unitaire en lettres, le montant en lettres fera foi.
- Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total obtenu, en effectuant le produit du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que le service contractant n'estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, à ce moment le montant total cité fera foi, et le taux unitaire sera corrigé.
- Le montant figurant à la soumission, sera rectifié par le service contractant, conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec consentement du soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.

ARTICLE 20 : CRITERES D'EVALUATION (SYSTEME DE NOTATION) :

Outre la conformité à l'objet et au contenu du dossier de l'appel d'offre, et en exécution de l'article n°**53** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023**, fixant les règles générales relatives aux marchés publics la pré-qualification des entreprises, sera basée sur des critères d'évaluation et un système de notation des offres techniques. avec les conditions suivantes :

- Toute offre non accompagnée d'un mémoire technique justificatif rempli, daté, signé et cachetée sera rejetée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres pour non-conformité au dossier d'appel d'offres.
- Toute offre n'ayant pas produit le document ou la pièce justificative pour un critère d'évaluation aura la note Zéro(0) pour ce critère

A/ offre technique :note 65points

L'évaluation de l'offre technique s'effectuera en (02) phases suivantes :

1ère phase

- ✓ Délai de livraison et pose et mise en service
- ✓ Délai de garantie
- ✓ Service après vente
- ✓ encadrement technique

Outre la conformite a l'objet et au contenu du dossier de l'appel d'offre, la pré-qualification des entreprises, sera basée sur des critères d'évaluation et un système de notation des offres techniques, avec les conditions suivantes :

- Toute offre non accompagnée d'un mémoire technique justificative, sera rejetée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres pour non-conformité au dossier d'appel d'offres.
- Toute offre n'ayant pas produit le document ou la pièce justificative pour un critère d'évaluation aura la note Zéro(0) pour ce critère

- La commission d'ouverture et d'évaluation des offres de L`Etablissement Public Hospitalier De Mohammadia effectuera une vérification des dossiers techniques des soumissionnaires para port aux conditions du dossier de l'avis d'appel d'offre.
- Le service contractant effectuera l'évaluation et la comparaison des offres qui ont été reconnues, aux conditions requises par le cahier des charges
- L'évaluation des offres s'effectuera en méthodes en fonction du type des équipements à acquérir.
- L'évaluation des offres techniques sera notée sur (65) points et dont la note moins de (40) points constitue un seuil d'exclusion.

Les offres n'ayant pas atteint cette note se verront éliminées

- ✓ La valeur technique de l'offre sera basée sur la réponse de l'entreprise sur les points techniques et organisationnels cités dans le cahier des charges modificatif.
- ✓ Tous les engagements décrits dans le mémoire technique feront partie intégrante du marché d'exécution.
- ✓ Le service contractant se réserve le droit de prendre toutes les mesures coercitives en cas de non-respect des critères précités pendant l'exécution du marché.
- ✓ En application des articles 78 et 79 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés et des délégations de service public, les critères de choix du cocontractant sont basés sur le système de notation suivant :

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation

Notation des offres

La commission d'évaluation des offres procèdera à la notation des offres sur la base du système de notation défini dans le présent cahier des charges, toute offre ayant obtenu une note éliminatoire (note inferieur 40 points) sera rejeté.

L'Évaluation technique : (note maximum 65 points-note minimum 40 points)

L'évaluation technique sera assuré selon se qui suit :

- Note technique maximal : .....65 points.
- Note technique minimal : .....40 points

L'évaluation technique des offres donnera lieu à l'action d'une note technique pour chaque offre dont une valeur minimale est définie constituant un seul d'exclusion.

La note à attribué à chaque offre sera calculée sur la base des critères ci-après :

Critères technique /60point	Nombre de point
1- **Délai de livraison** - **Moins de 05 jours .....20 points** - **de 05jours a moins de 07 jours .....15 points** - **de 07jours jusqu'a 10 jours .....10 points** - **plus de 10 jours .....00 points**	**20points**
2- **Délai de garantie :** - Délai de garantie : minimum 24 mois et exigé - **Plus de 36 mois a 48 mois .....25 points** - **de 24 mois a 36 mois .....15 points**	**25 points**
3- **service aprie vente noté sur 10 pts** • une année aprié délai de garantié.....10 points • deux 02 année aprié délai de garantié : .....05 points . • **NB : Joindre obligatoirement l'engagement dûment signe**	**10points**
4 - encadrement technique **Identification du moyen humain du fournisseur (visé par la CNAS)** Personnel qualifié en maintenance biomédicale • Ingénieur / master 02 en bio-médical ou ingénieur électronique ou électrotechnique ....05 points • Technicien supérieur ou licence en maintenance biomédical .....03 points - contrat notaire en maintenance biomédicale .....02 points	**10 pts**
TOTAL DE LA NOTE TECHNIQUE	**65 points**

N.B : l'offre technique ayant obtenu une note inférieur à **40** points sera éliminé.

- Toute offre non conforme aux dispositions du CPT et du cahier des charges sera éliminé.
- Les soumissionnaires doivent proposé des équipements de meilleurs qualité répondant aux besoins des utilisateurs .
- Les équipements proposés ne répondent pas aux besoins des utilisateurs seront rejeté .

Si les soumissionnaires proposent un équipement ou plus inclus dans le lot , ne répond pas aux besoins ,ou il est de mauvaise qualité le lot sera rejeté .

- Une marge de préférence du 25% est attribué au produit national conformément à l'article 83 du décret présidentiel N°15/247 du 16-09-2016 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

L'évaluation doit être effectuée par lot séparé.

Lot N°= 06 : mobilier médical

Critères technique /60point	Nombre de point
MOYENS HUMAINS - Plus de 02 ouvriers professionnel déclarée par CNAS ..... 10 points - 01 ouvrier professionnel déclarée par CNAS ..... 05 points	- 1 - 10 points
MOYENS MATERIELS (location / proprietaire) camion ..... 20 POINTS fourgon ..... 10 POINTS	20 Points
-Délai de livraison : - Moins ou égale de 06 jours.....30 points - plus de 06 jours jusqu'a 10 jours.....20 points - plus de 10 jours .....00 points	30 points
TOTAL DE LA NOTE TECHNIQUE	60 points

les soumissionnaires dont les offres techniques totalisent une note supérieure ou égale a 40 points, verraient leurs offres financières prises en considération.

Note éliminatoire

- les soumissionnaires dont les offres techniques totalisent 40 points et plus seront pré qualifie a l'évaluation financière.

-Evaluation financière :

après correction des montants des offres par applications des prix unitaires proposes par les soumissionnaires sur le devis quantitatif et estimatif prévu au cahier des charges, l'offre financière les moins disantes prés qualifiées seront retenus..

Préférence du produit national :

Conformément ou l'article 83 du décret présidentiel N°15/247 du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service public relatif à la marge de préférence accordé au produit d'origine Algérien et à l'arrêté du Ministre de finance du 28-03-2011 relatif aux modalités d'application de la marge de préférence aux produit d'origine Algérienne et ou entreprises de droit Algérien il sera octroyé une marge préférentielle de 25% aux carrent nationaux pré-qualifiés techniquement ayant la qualité de fabricant dûment justifiée ou certificat d'origine Algérienne des produits délivré par la chambre de commerce et d'industriel concédée ou stade de l'évaluation des offres les propositions financières de concurrents qui présentent des produits qui ne sont pas d'origine Algérienne seront majorées de 25%.

Le nouveau montant sera pris en charge pour le calcul de la note de son offre financière.

Etude des caractéristiques techniques des équipements par la commission Ad-Hoc.

- Les Caractéristiques techniques de l'équipement de l'offre présélectionné lors de la 1ér étape seront soumises aux professionnels utilisateurs de la santé (Médecin généraliste –chirurgien spécialisé –réanimateur et Ingénieur ou technicien en maintenance biomédical) pour un avis technique suivant les conditions du présent cahier des charges.

- Les caractéristiques techniques des équipements exigées par le service contractant sont portées sur l'annexe du présent cahier des charges.
- Les soumissionnaires doivent présenter les documentations en langue française ou traduire la documentations des équipements , certificat ISO, certificat de conformité pour chaque équipement .La commission Ad-HOC peut demander dans le cas utile le complément de l'offre jugée conforme par la documentation manquante (fiche technique et catalogue relative directe à l'équipement étudié dans un délai de 72heurs .
- Les offres non retenus par la commission Ad-Hoc (équipements non conforme au caractéristiques technique du cahier des charges) seront rejetés et leurs plis ne seront pas étudiées et ne seront pas noté à la phase technique .

Évaluation financière s'effectuera et déroulera comme suite :

- Après vérification et correction des erreurs.

moins disant sera retenu

- En cas d'égalité dans les montants des offres financières, le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura obtenu la meilleure note technique.

1Préférence du produit national :

Conformément ou l'article 83 du décret présidentiel N°15/247 du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service public relatif à la marge de préférence accordé au produit d'origine Algérien et à l'arrêté du Ministre de finance du 28-03-2011 relatif aux modalités d'application de la marge de
préférence aux produit d'origine Algérienne et ou entreprises de droit Algérien.

ARTICLE. 21 DEFINITION DES PRIX :

- les prix sont fermes est non révisables.

ARTICLE . 22 IDENTITE ET QUALITE DES PERSONNES DUMENT HABILITEES A SIGNER LE MARCHE

Les personnes dument habilitées à signer le marché sont :

Monsieur. le directeur DE L`**ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE MOHAMMADIA**

- Monsieur. ....., gérant de l'entreprise :.....

ARTICLE. 23 -REJET D'UNE OFFRE :

Le service contractant peut rejeter l'offre retenue, s'il est établi que son attribution entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.

Le service contractant peut rejeter l'offre retenue lorsque celle-ci parait anormalement basse, et ce, après avoir demandé par écrit au soumissionnaire les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies.

ARTICLE 24: LA COMMISSION AD-HOC

- C`est une commission d`un groupe temporaire crée pour une tâche précise ou traite une situation particulière elle se réunit pour une enquête sur un incident, et examiner un dossier spécifique (fiche technique) une situation litigieuse et pour donner un avis consultatif elle consiste des personnes responsable administratifs ou techniques (Médecin spécialiste -Médecin généraliste –et Ingénieur ou technicien en maintenance biomédical) parfois des membres indépendants pour garantir objectivité ,sont rôles est étudier un problème spécifique ,proposer des situations ou recommandations .

Dans le cadre du contrôle interne, le service contractant peut instituer, sous sa responsabilité, un comite technique charge de l'élaboration du rapport d'analyse des offres pour les besoins de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres conformément aux dispositions a l'article n 160 du décret présidentiel n15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementations des marches publics et des délégations de service publics

ARTICLE . 25. -ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ :

Conformément à l'article 65 aliéna 2 du décret présidentiel N°15/247 du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service public les résultats de l'évaluation des offres techniques et financière sont communiqués dans l'avis d'attribution provisoire du marché public ,qui sera insère dons les organes et deux presse électronique et le bulletin officiel des marchés de l'opération public en langue arabe et français , cet avis comportera les résultats de l'évaluation des offres technique et financiers aussi que les avis de recours.

ARTICLE 26 : PUBLICATION DE L'AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux articles 52 et 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, un avis d'attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la publication de l'avis d'appel d'offres, comprenant les résultats de l'évaluation des offres techniques et financières de l'attributaire du marché en précisant, le prix, les délais de réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de l'attributaire du marché.

Ne sont communiqués dans l'avis d'attribution du marché que les résultats de l'évaluation des offres technique et financière de l'attributaire provisoire du marché.

ARTICLE 27 : DESISTEMENT

Conformément à l'article n°**50** de la loi n°**23-12**, fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article **74** du décret présidentiel N° **15-247** du **16** Septembre **2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, pendant la durée de validité des offres, Lorsque l'attributaire d'un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d'accuser réception de la notification du marché, le service contractant peut continuer l'évaluation des offres restantes, après avoir annulé l'attribution provisoire du marché,

-L'offre du soumissionnaire qui se désiste du marché est maintenue dans le classement des offres.

ARTICLE 28 : CAS DE L'INFRUCTUOSITE DE L'APPEL D'OFFRES

En application des dispositions des articles 40 et 71du décret présidentiel n°15-247du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres propose au service contractant de déclarer l'infructuosité de l'appel d'offres lorsqu'aucune offre n'est réceptionnée ou lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n'est déclarée conforme à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges, ou lorsque le financement des besoins ne peut être assuré.

ARTICLE 29 : ANNULATION DE LA PROCEDURE D'UN MARCHE OU DE SON ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de articles n°**49** de la loi n°**23-12**, fixant les règles générales relatives aux marchés publics l'article **73** du décret présidentiel ° **15-247** du **16** Septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Le service contractant peut, pour des motifs d'intérêt général, pendant toute la phase de passation d'un marché public, déclarer l'annulation de la procédure Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où leurs offres n'ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire du marché public a été annulée.

Le service contractant publie l'annulation de la procédure de passation d'un marché dans les mêmes formes que la publication de l'attribution provisoire du marché.

L'annulation d'une procédure de passation d'un marché ou de son attribution provisoire doit être conforme à l'article n°**49** de la loi n°**23-12** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et à l'article **82** du décret présidentiel n°**15-247** du **16** Septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service

ARTICLE 30 : MODALITES DE RECOURS

Conformément à l'article 56 de la loi n°23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et à l'article 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service

le soumissionnaire a le droit de recours juridictionnel prévu par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire d'un marché public ou son annulation, la déclaration d'anfractuosité ou l'annulation de la procédure, dans le cadre d'un appel d'offres ou d'une procédure négociée après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés compétente.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

La commission des marchés donnera un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant conformément à L'article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

En cas de recours contre l'attribution provisoire d'un marché, le projet de marché ne peut être soumis à l'examen de la commission des marchés publics de la wilaya , qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l'examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification de sa décision.

ARTICLE 31: OPTIMISATION

Le service contractant peut après l'attribution du marché, et avec l'accord de l'attributaire du marché public, procéder à une mise au point du marché et à l'optimisation de son offre. Toutefois, cette opération ne peut en aucune manière, remettre en cause les conditions de concurrence.

ARTICLE 32 : ORIENTATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Conformément à l'article n°**16** de la loi n°**23-12,** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et à l'article **27** du décret présidentiel N°**15-247** du **16** Septembre **2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant s'est assuré que les spécifications techniques contenues dans le présent cahier des charges ne sont pas orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé

ARTICLE 33 : EXCLUSION A LA PARTICIPATION AUX MARCHES PUBLICS:

- Sont exclus de la participation à cette concurrence les opérateurs économiques visés aux articles n°**51** et **52** de la loi n°**23-12** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et à l'article **75** du décret présidentiel du décret présidentiel N°**15-247** du 16 Septembre **2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et dans l'arrêté du ministère des finances du **29** Décembre **2015** fixant les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics, à savoir :
- Qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74

- du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
- Qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou concordat ;
- Qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
- Qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
- Qui ont fait une fausse déclaration ;
- Qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;
- Qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, prévue à l'article 89 du présent décret ;
- Qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
- Qui ont fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale.

ARTICLE 34 : CLAUSE DE PRINCIPE

Toute clause insérée dans le présent cahier des charges et qui serait contraire à la législation et la réglementation en vigueur est nulle et de nul d'effet.

Fait à.....Le.....

" Lu et accepté "
Signature du candidat ou soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du
Candidat ou soumissionnaire)
(La mention lu et accepté doit être manuscrite)

SOMMAIRE

ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 02 : IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES

ARTICLE 03 : IDENTITE ET QUALITE DES PERSONNES DUMENT HABILITEES A SIGNER LE MARCHE

ARTICLE 04 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE *05* : PIECES CONTRACTUELLES

ARTICLE *06* : MONTANT DU MARCHE

ARTICLE *07*: LIEU DE LIVRAISON

ARTICLE *08* . - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE :

ARTICLE *09* : PENALITES DE RETARD

ARTICLE *10* : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE *11*. :MODALITÉS DE PAIEMENT :

ARTICLE : *12* PRIX :

ARTICLE *13* : ORDRE DE SERVICE

ARTICLE *14* : DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDAMENT ET INTERET MORATOIRES.

ARTICLE *15* : DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT.

ARTICLE *16*: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ARTICLE *17*:LES AVANCES

ARTICLE *18* : AVENANT

ARTICLE *19* : CAUTION DE BONNE EXECUTION

ARTICLE *20* : OBLIGATION DU COCONTRACTANT

ARTICLE *21* : NANTISSEMENT

ARTICLE *22* : DOMICILIATION BANCAIRE DU CO-CONTRACTANT

ARTICLE *23* :ELECTION DE DOMICILE DU COCONTRACTANT .

ARTICLE *24* : RESILIATION

ARTICLE *25* : NEGOCIATION DES PRIX

ARTICLE *26* : REGLEMENT DES LITIGES.

ARTICLE 27 : CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 28 : TEXTES DE RÉFÉRENCE

ARTICLE *29* : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE.

ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet pour : **Acquisition des équipements et matériel médical**

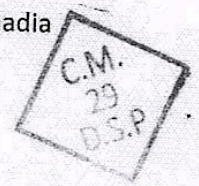
Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation
Lot N°= 06 : mobilier médical



ARTICLE 02 : IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre :

Monsieur Le Directeur de L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia , désigné ci- après par le terme: ***« Le Service contractant ».***



Et l'entreprise :

Représenté par Monsieur :

Agissant en qualité de :

Désigné ci-après par le terme : **« Cocontractant »**

ARTICLE 03 : IDENTITE ET QUALITE DES PERSONNES DUMENT HABILITEES A SIGNER LE MARCHE

Les personnes dument habilitées à signer le marché sont :

Monsieur. ..... , responsable de l'action, Le Directeur de L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia

- **Monsieur.**....., gérant de l'entreprise :.....
  .....

ARTICLE 04 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est conclu après un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimale conformément aux articles n°**37-38** , **39**alinéa **02**de la loi n°**23-12** du **05/08/2023**, fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux articles **39, 40, 42 alinéa 02 et 44**du décret présidentiel n° **15-247**du**16/09/2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

ARTICLE 05 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles constituant le marché, sont :

-La soumission,
-La déclaration de candidature,
-La déclaration de probité,
-La déclaration à souscrire,
-Le cahier des prescriptions spéciales,
- les pièces graphiques
-Le devis descriptif,
-Le bordereau des prix unitaires,
-Le devis quantitatif et estimatif.
-Le planning de livraison.

ARTICLE *06* : MONTANT DU MARCHE

Le montant du Présent marché est arrêté à la somme de :
Acquisition des équipements et matériel médical

Lot N°= 01 : Matériels pour service laboratoire

- ✓ MontantHT :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TVA :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TTC :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 02 : Matériels pour service bloc opératoire

- ✓
- ✓ MontantHT :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TVA :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TTC :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 03 : Matériels pour soin intensif

- ✓ MontantHT :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TVA :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TTC :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 04 : Matériels pour UMC

- ✓ MontantHT :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TVA :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....
  .....
- ✓ Montant TTC :- (En chiffres) : .....
  - (En lettres): .....

Acquisition des équipements et matériel médical
Lot N°= 05 : équipements de kinésithérapie et de rééducation

✓ MontantHT :- (En chiffres) : .....
- (En lettres): .....
.....
✓ Montant TVA :- (En chiffres) : .....
- (En lettres): .....
.....
✓ Montant TTC :- (En chiffres) : .....
- (En lettres): .....



Lot N°= 06 : mobilier médical

✓ MontantHT :- (En chiffres) : .....
- (En lettres): .....
.....
✓ Montant TVA :- (En chiffres) : .....
- (En lettres): .....
.....
✓ Montant TTC :- (En chiffres) : .....
- (En lettres): .....

ARTICLE *07*. - LIEU DE LIVRAISON :

La livraison des équipements faisant l'objet du présent marché sera assurée par le cocontractant et sous son entière responsabilité, au niveau de L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia

ARTICLE *08*. - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE :

Le cocontractant devra inclure à son offre les prestations éventuelles de pré-installation pour acquisition et installation et mise en service des équipements pour L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia

- **Assistance : Le** soumissionnaire devra prévoir dans son offre une assistance pour les services après vente .
  *Montage et au fonctionnement et à l'entretien du Matériels livrés.
  * La fourniture des outils nécessaires au montage, au fonctionnement et ou à l'entretien D'équipements livrés.

- **Documentation :** Chaque matériel proposé doit être doté d'une documentation Complété en version française, comprenant au minimum :
  A / Le manuel d'installation
  B / Le manuel d'utilisations
  C / Le manuel d'entretien.

- **Maintenance :** Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre toutes les dispositions Garantissant une sécurité totale pour le bon fonctionnement des équipements. Ces dispositions Porteront notamment sur.
  - La présence du soumissionnaire ou de son département en Algérie.
  - La disponibilité des pièces de rechange en Algérie.
  - La disponibilité des moyens matériels et des personnel qualifiés chargés de la Maintenance des matériels proposés .Intervention maximum dans les 24 heures.

ARTICLE *09* : PENALITES DE RETARD

En application des dispositions de l' article n°**84** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** , fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article **147** du décret présidentiel n°**15-247** du **16** septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et à défaut de

l'entreprise d'avoir terminé les travaux dans les délais fixés, il lui sera appliquée une pénalité de retard. Le montant de la pénalité

est déterminé par la formule suivante :

$$P = \frac{M}{07 \times D} N$$

- ✓ P= Montant total des pénalités.
- ✓ M = Montant du marché augmenté d'éventuels avenants
- ✓ N= Nombre de jours de retard.
- ✓ D= Délai d'exécution exprime en jours calendaires.

Le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra être supérieur à dix pour cent (10%) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Le partenaire cocontractant peut être dispensé du paiement de la pénalité de retard dans les conditions prévues à l' article n°**84** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés

publicset à l'article **147** du décret présidentiel n°**15-247** du **16** Septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, en cas ou le retard ne lui serait pas imputable.

En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l'application de pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d'arrêt et de reprise de service pris en considération par le Service Contractant.

Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard, donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif.

Faute par le partenaire cocontractant de justifier les dépassements du planning de réalisation en temps opportun, c'est-à-dire au plus tard au moment de la présentation de chaque situation de travaux réalisée hors délai contractuel, la retenue de ces pénalités se ferait de plein droit par le Service Contractant.

Toutefois, le montant des pénalités est limité à 10% du montant du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants.

Dans le cas ou ce taux (10 %) serait dépassé, le service contractant se réserve le droit de résilier le marché aux tords exclusif du cocontractant.

ARTICLE *10* : CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée faillir à ses obligations contractuelles dans la mesure ou l'exécution de celles- ci serait retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.

Ne peuvent être considérés comme cas de force majeur que les événements échappant à la volonté des parties et présentant un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable. Le cocontractant sera exonéré de ses obligations sous réserve qu'il informe par écrit le Maître de l'ouvrage du cas de force majeure dans un délai de sept (07) jours à compter de l'acte de l'événement. En tout état de cause, en cas de force sera fait application de l'article **110** du **CCAG**.

ARTICLE *11*. - MODALITÉS DE PAIEMENT :

le fournisseur présentera au service contractant les factures relatives aux sommes dues signées et cachetées .

- Bon de livraison
- Facture en 06 exp
- P.V de réception

ARTICLE *12*.: PRIX

Les prix fixés au titre du présent marché sont ceux indiqués dans le bordereau des prix unitaires joint en annexe. Ces prix sont fermes, non actualisables et non révisables sauf modification légale des droits et taxes.

ARTICLE *13*: ORDRE DE SERVICE

L'ordre de service prescrivant le commencement des travaux sera délivré par le Maître de L'ouvrag après approbation du marché par la commission compétente, et toutes modifications de travaux fera obje également d'un ordre de service et d'un avenant.

ARTICLE *14*: DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDAMENT ET INTERET MORATOIRES

a) **Délai de constatation :** En vertu des dispositions de l'article n°**80** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023**,fixant les règles générales des marchés publics et l'article **121**du décret présidentiel n° **15-247** du **16** septembre **2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement de 15 jours. Ces délais courent à partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s'agit des délais pour vérifier et approuver les attachements conformément à l'article **71** du **C.C.A.G**).

b) **Délai de mandatement :** En vertu des dispositions de l'article n°**80** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023**fixant les règles générales des marchés publics de l'article **122** du décret présidentiel

n° **15-247**du **16** septembre **2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public, il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours à compter de la réception de la situation.

c) **Intérêts moratoires:** A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalité au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions l'article n°**80** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023**fixant les règles générales des marchés publics de l'article**122** du décret présidentiel n° **15-247**du **16** septembre **2015**portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et par l'application de la formule suivante :

d)

$$\text{I.M} = \frac{\text{montant de la situation déposée x T.I.D.B.A x N}}{\text{12x30}}$$

Ou **I.M : intérêt moratoire**

T.I.D.B.A : taux d'intérêt a court terme de la banque d'Algérie augmenté

N : nombre de jours de retard dans le paiement de la situation

ARTICLE *15*: DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT.

Le présent marché est dispensé de timbre et d'enregistrement par application de l'ordonnance n° 76-103 du 09 décembre 1976, et portant code des timbres (J.O.R.A) n° 81 du 18 décembre 1986 et (J.O.R.A) n° 39 du 15 mai 1977.

ARTICLE *16*: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le partenaire cocontractant doit se conformer à la législation en vigueur concernant la lutte contre la corruption conformément à la loi N°06/01 du 20/02/2006 modifié et complété relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Conformément à l'article n°**65** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** ,fixant les règles générales des marchés publics et l'article **88** du décret présidentiel N° **15-247** du **16** Septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de ce service public , sans préjudice de poursuites pénales, quiconque

s'adonne à des actes ou à des main d'ouvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de

quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, la passation ,du contrôle de la négociation ou de l'exécution d'un marché public ou d'un avenant ,constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure

coercitive notamment de résilier ou d'annuler le marché ou l'avenant en cause et d'inscrire l'entreprise concernée sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
Le partenaire cocontractant doit se conformer à la législation en vigueur concernant la lutte contre la corruption

ARTICLE *17*:LES AVANCES

Il n'est pas prévu d'avances forfaitaires ni sur approvisionnement au titre du présent marché.

ARTICLE *18*: AVENANT

Conformément aux dispositions de l'article n° **81** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés publics, des articles **135** à **139** du décret présidentiel n° **15-247** du **16** septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant peut recourir à la conclusion d'avenants au présent marché si des modifications dans la mise en œuvre du marché interviennent par rapport aux prévisions initiales

ARTICLE *19*: CAUTION DE BONNE EXECUTION

Le montant de cette caution est fixé à 5% du montant maximum du marché en TTC. La caution de bonne exécution sera transformée en caution de garantie à la réception provisoire de première livraison.

Cette caution doit être émise au plus tard dix (10) jours après la date de notification du marché et avant le commencement de l'exécution des livraisons.

La main levée sur cette caution doit intervenir dans un délai d'un mois après expire le délai de garantie de matériel médical du présent marché.

ARTICLE *20*: OBLIGATION DU COCONTRACTANT

Le cocontractant est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux règles de l'art et aux normes en vigueur.

ARTICLE *21*: NANTISSEMENT

- En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des marchés publics reconduites par l'article n°**85** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article **145** du décret présidentiel n° **15-247** du **16** septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, sont désignés comme :

Maitre d'ouvrage délégué : **Le Directeur** de L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia
Comptable chargé du paiement : **Le Trésorier** de Mohammadia

ARTICLE *22*: DOMICILIATION BANCAIRE DU CO-CONTRACTANT

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
Au nom :.....
N° : .....ouvert auprès : .....
Adresse : .....

ARTICLE *23*:ELECTION DE DOMICILE DU COCONTRACTANT .

Pour l'exécution de son marché , le cocontractant fait élection de son domicile à l'adresse suivante :
.....
.....
.....
.....

ARTICLE *24*: RESILIATION

En cas de résiliation, il sera fait application des dispositions des articles n°**90,91,92**et **93** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés publicset des articles **149, 150,151** et **152**du décret présidentiel n° **15-247** du **16** septembre **2015**, portant réglementation des marchés publics.,

en cas d'inexécution de ses obligation , le cocontractant est mis en demeure , par le service contractant , d'avoir à remplir ses obligation contractuels dans un délai déterminé.

Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans un délai fixé par la mise en demeure, prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement procéder à la résiliation du marché public.

IL peut également, prononcer une résiliation partielle du marché .Lorsqu'elle est justifié par un motif d'intérêt général, le service contractant peut procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même sans faute du partenaire cocontractant.

ARTICLE *25* : NEGOCIATION DES PRIX

En vertu de l'article n°54 de la loi 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le service contractant peut , après l'attribution du marché , et avec l'accord de l'attributaire du marché public , procéder à une mise au point et à l'optimisation de son offre , notamment en termes de prix et/ou de délai .Toute fois , pour permettre de comparer les offres , le service contractant peut demander , par écrit , aux soumissionnaires de clarifier de préciser la teneur de leurs offres

ARTICLE *26*: REGLEMENT DES LITIGES.

Les litiges qui pourront naître à l'occasion de l'exécution du marché seront régis par les dispositions de l'article n°**87** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article **153,154 et 155** du décret présidentiel n° **15-247** de la **16/09/2015**, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

A défaut d'un accord à l'amiable, le litige est soumis à l'examen du comité de règlement amiable des litiges institué auprès de la commission des marchés publics, est ce Conformément aux dispositions des articles n°**87,88 et 89** de la loi n°**23-12** du **05/08/2023** fixant les règles générales relatives aux marchés publics et des articles **153-154** et **155** du décret présidentiel n°**15-247** du : **16** septembre **2015** portant règlementation des marchés publics, et des délégations de service public, et en cas des litiges il convient de recourir a l'autorité judiciaire compétente

ARTICLE 27 : CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES

A) LA RECEPTION PROVISOIRE

-Toutes acquisition doivent être réceptionnées par la commission Ad-Hoc

- A l'achèvement complet de livraison des fournitures du présent marché, le cocontractant informera par lettre recommandée le maître de l'ouvrage en vue de la réception provisoire, après essaie des équipements par les services utilisateurs (commission Ad-Hoc) qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les trois parties/

- **Maitres d'ouvrage désignés par : le directeur** de L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia
  (contractant) .
- **personnels médicaux (composés de médecin utilisateurs)**
- **Le gérant de l'entreprise (cocontractant).**

Dans le cas ou des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le maître de l'ouvrage pourra refuser la réception provisoire et la reporter à une date ultérieure, jusqu'à que les réserves soient

satisfaites par contre, si des retouches ou des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l'utilisation de l'ouvrage soit affectée, le maître de l'ouvrage pourra admettre la réception avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous le quel ces réserves devront être levées, si à l'expiration de ce délai,

les retouches ou modifications demandées n'ont pas été effectuées, celles-ci pourront être faites par le maître de l'ouvrage aux frais risques et périls de l'entreprise.

Durant la période de garantie, le cocontractant est tenu de remédier à ses frais et risques à tous les désordres qui surviendront à l'ouvrage sauf pour les ceux ne relevant pas de sa responsabilité.

-1-

B) RECEPTION DEFINIIIVE

Si l'ensemble des réserves justifies ont été levées, la réception définitive est prononcée à l'expiration de la période de garantie .

La convocation des parties pour prononcer la réception définitive se fera à l'initiative du cocontractant par lettre recommandée.

C.M. D.S.P

ARTICLE 28 TEXTES DE RÉFÉRENCE :

Dans le cadre du présent marche, les deux parties sont soumises a toutes les dispositions réglementaires applicables aux marches public et notamment.

-l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code civil
-l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce.
-L'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complète
-L'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative a la cour des comptes
-L'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et complète
la loi n° 81-10 du 11 Juillet 1981, modifié relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers :
-la loi n° 90-11 du 21 Avril 1990, modifié et complété relative au relation de travail modifié et complété
-Loi n° 23-07 du 3 dhou el hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relatives aux règles de comptabilité publique et de gestion financière
-la loi n° 90-22 du 18 Aout 1990, relative au registre de commerce .
-la loi n° 03-10 du 19 Juillet 2003, modifié relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable
-La loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée
-La loi n° 04-08 du 14 Aout 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
-La loi n° 85-05 du 16 Février 2005 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complète.
-La loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée.
-la loi n° 07-11 du 25 Novembre 2007, modifié portant système comptable financier

-La Loin 07-140 Du 19 Mai 2007 Portant La Création Des Eph Et Des Epsp
-La loi n° 08-09 du 25/02/2008 portant code dc procédures civiles et administratives
-La loi n° 09-03 du 25/02/2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.
-la loi n 05-10 du 23 août 2010 relative à la concurrence modifiée et complétée
-la loi n 18-11 du 02 Juillet 2018 relative à la protection et à la promotion de la santé
-la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
-Décret exécutif n 96-132 de la 13/04/1996 portante fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains

-Décret n 84-116 de la 12/05/1984 portant création du bulletin officiel des marches de l'operateur public
-Décret exécutif n 92-414 du 14 novembre 1992 modifie et complète relatif au contrôle préalable des dépenses engagées,
-Décret exécutif n° 05-468 du 10/12/2005 fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.

-Décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation des services public Il est de plus précisé que toute clauses qui pourraient être contraires aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics doit être considérée comme nulle et non avenue .
-Décret exécutif n 21-383 du 05 octobre 2021 modifiant et completant le decret executif n11-108 du AOELLRABIEETHANI 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond a consommateur ainsi que les marges plafonds a la production ,a limportation et a la distribution ,aux stades de gros et de detail ,de l`huile alimentaire raffinee ordinaire et du sucre blanc .
-Décret exécutif n 24-100 du 26 chaabane 1445 correspondant au 7 mars 2024 portant plafonnement des marges bénéficiaires au stade de conditionnement et de distribution en gros et au détail des légumes secs et du riz.
-Décret exécutif n 24-279 du 15 safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant le prix plafond du café a la consommation et les marges bénéficiaires plafonds a l`importation ainsi qu`a la distribution ,aux stades de gros et de détail .

-1-
C.M.
29
D.S.P

ARTICLE *29* : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE.

Le présent marché n'entrera en vigueur qu'après :
Son visa de la commission des marchés de L'établissement Public Hospitalier de Mohammadia ;
Son visa par le contrôleur budgétaire ;
Sa signature par le service contractant ;
Sa notification au cocontractant par ordre de service du service contractant.

Fait à.....Le.....
" Lu et accepté "
Signature du candidat ou soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du
Candidat ou soumissionnaire)
(La mention lu et accepté doit être manuscrite)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
Ministère de la Sante de la Population et de la Reforme Hospitalière
مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر
Direction de la santé et de la population de la wilaya de Mascara

E.P.H
Etablissement Public Hospitalier de Mohammadia

المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمحمدية

المدير

AVIS D`APPEL D`OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N °= .. /2026

Etabli en application l'article n 42 alinéa 02 et 44 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public, la direction de L'établissement public hospitalier de Mohammadia lance un AVIS D`APPEL D`OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES *Pour l'Année 2026concernant :*

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIEL MEDICAL

***Lot N°= 01** : MATERIELS POUR SERVICE LAORATOIRE, **Lot N°= 02** : MATERIELS POUR SERVICE BLOC OPERATOIRE, **Lot N°= 03** : MATERIELS POUR SOIN INTENSIF, **Lot N°= 04** : MATERIELS POUR UMC , **LOT N°= 05** : EQUIPEMENTS DE KINESITHERAPIE ET DE REEDUCATION, **LOT N°= 06** : MOBILIER MEDICAL*

CONDITIONS D'ELIGIBILITE:

- un agrément ministériel relatif a la production ou l'importation délivre par le ministère concerne pour :

*lot n° 01: Matériels pour service laboratoire, **Lot N°= 02** : MATERIELS POUR SERVICE BLOC OPERATOIRE, **Lot N°= 03** : MATERIELS POUR SOIN INTENSIF, **Lot N°= 04** : MATERIELS POUR UMC , **LOT N°= 05** : EQUIPEMENTS DE KINESITHERAPIE ET DE REEDUCATION , **LOT N°= 06** : MOBILIER MEDICAL*

- Un registre Commerce en gros ou de détail, de même nature et en relation avec l'objet de ce cahier des charges

-(01) Copie d`attestation de bonne exécution pour tous les lots délivrés uniquement par ordonnateur publics.

*Les fournisseurs intéressés par le présent **avis d`appel d`offre national ouvert*** avec exigence de capacités minimales *devront se rapprocher au bureau des marchés publics de l'établissement public hospitalier de Mohammadia pour retirer le cahier des charges contre un paiement de* **(3000 DA)**

Le contenu du dossier de la soumission à présenter par le soumissionnaire sera réparti en trois volets comme suit :

a- Dossier de candidature :

-une déclaration de candidature dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint)

-la déclaration de probité dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint) .

-(03) bilans financiers des trois s exercices (années2023-2024-2025) dûment visés par les services concernés

- Casier judiciaire daté de moins de trois mois porte la mention néant, dans le cas contraire joindre le jugement

- un registre commerce électronique.

-une copie du registre de commerce indiquant l'activité principale du soumissionnaire

-copie de l'extrait de rôle en règle liquidé ou programmé

-copie de la carte fiscale

- solvabilité bancaire.

- La mise à jour CNAS

-liste des moyens matériels pour livraison a domicile (joindre la lettre d`engagement + carte grise +l'assurance de véhicule).

- référence professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution visées par le contractant.

-liste des moyens humains déclarés à la CNAS, (joindre la liste effectue par CNAS)

-la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification fiscale NIF

- la qualité (joindre la lettre d`engagement).

b- l'offre technique :

-la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint)

-le présent cahier des charges dûment renseigné paraphé doté et visé par le soumissionnaire et portant à la dernière page de la mention manuscrite « lu et accepte »

-Le délai de livraison (joindre lettre d`engagement)

- mémoire justification technique remplis et signée

***c- l'offre financière :**-lettre de soumission (selon modèle ci-joint)*

-le bordereau des prix unitaires (annexe ci-joint)

-le détail quantitatif et estimatif (annexe ci-joint)

LES offres établies doivent être dépose au niveau bureau de marche de L` établissement public hospitalier de Mohammadia «DAHAOUI

SOUMISSION POUR L`AVIS D`APPEL D`OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES /2026.

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIEL MEDICAL

*-la date de préparation des offres est fixée à **15 jours** à compter de la date de la première parution dans les quotidiens nationaux et les presses électroniques*

- la date de dépôt des offres est fixe a la date du :.....a14h00.

- la date d`ouverture des offres techniques et financières est fixée a la date de..... .....a 14 H.00

***- NB** : Si la date d'ouverture des plis techniques coïncide avec un jour férié ou un week-end, l'ouverture se fera le jour ouvrable suivant.*

-les soumissionnaire sont invites a assister a l`ouverture des plis (techniques et financières) a 14 H00 au siège de la direction de l`établissement public hospitalier de Mohammadia .

-les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une durée égale a la durée de préparation des offres augmentée de quatre vingt dix (90) jours+ la période de préparation des offres depuis l`ouverture des offres.

FAIT À MOHAMMADIA :.....

LE DIRECTEUR

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAI
وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
Ministère de la Sante de la Population et de la Reforme Hospitali
مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر
Direction de la santé et de la population de la wilaya de Masc
E.P.H
Etablissement Public Hospitalier de Mohammadia
المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمحمدية

إعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: /2026

نا للمادة 42 فقرة 02 و44 للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات للمرفق العام تعلن إدارة المؤسسة العمومية
شفائية بالمحمدية إعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لسنة 2026:

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIEL MEDICAL

***Lot N°= 01** : MATERIELS POUR SERVICE LAORATOIRE*
***Lot N°= 02** : MATERIELS POUR SERVICE BLOC OPERATOIRE*
***Lot N°= 03** : MATERIELS POUR SOIN INTENSIF*
***Lot N°= 04** : MATERIELS POUR UMC*
***LOT N°= 05** : EQUIPEMENTS DE KINESITHERAPIE ET DE REEDUCATION*
***LOT N°= 06** : MOBILIER MEDICAL*

وط الأهلية : *lot n°= 01 ,lot n°= 02 , lot n°= 03, lot n°= 04 , lot n°= 05 :, lot n°= 0 6:*
افقة الوزارية المتعلقة بالإنتاج أو الاستيراد للحصص التالية
جل تجاري بالجملة أو التجزئة للموزعين من نفس الطبيعة ويكون له علاقة مع موضوع دفتر الشروط.
شهادة حسن التنفيذ لكل حصة صادرة من طرف الأمر بالصرف.
ل الراغبون في المشاركة التقدم إلى مديرية المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمحمدية بغية سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ قدره:000 3 دج.
بإمكان المتعاملين المشاركة بحصة واحدة او عدة حصص أو مجموعها
العروض المقدمة من طرف المشاركين يجب أن تحتوي على 03 اظرفة مرفقة بالوثائق التنظيمية التي ينص عليها التنظيم المعمول به :

أ- ملف المترشح: (داخل ظرف واحد) و يحتوي على:

1- تصريح بالترشح ممضية من طرق المتر شح طبقا للنموذج
2- تصريح بالنزاهة ممضية من طرق المتر شح طبقا للنموذج
3- نسخة من السجل التجاري متضمن النشاط الرئيسي للمتر شح.
4- نسخة من السجل التجاري الالكتروني.
5- *مستخرج الضرائب (Extrait de rôle) مصفي أو مجدول*
6- بطاقة الجبائية
7- *شهادة مستحقات الضمان الاجتماعي (CNAS)*
8- *قائمة الشاحنات للتموين داخل المؤسسة (مرفقة بالبطاقة الرمادية وبطاقة التامين) .*
9- *شهادة حسن التنفيذ من نفس الطبيعة ممضية من طرف المدير.*
10- *حصيلة النشاطات المالية للثلاثة سنوات (2023-2024-2025) المصادق عليها من طرف مصالح المختصة.*
11- *نسخة مصادق عليها من شهادة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول أقل من ثلاثة أشهر*
12- *قائمة الموارد البشرية مصرح بها من طرف (CNAS)*
13- *الملاءة المصرفية*
14- *رقم التعريف الجبائي .*
15- *النوعية (مرفقة برسالة تعهد حسب النوعية)*

ب- العرض التقني: (داخل ظرف واحد) و يحتوي على:

1- *تصريح بالاكتتاب ممضية من طرق المتر شح طبقا للنموذج*
2- *دفتر الشروط يكون ممضي و مؤشر عليه من طرف المتعهد.*
3- *تاريخ التسليم (مرفقة برسالة تعهد)*
4- *مذكرة تبريرية تقنية مملوءة وممضية من طرف المتر شح*

ج- العرض المالي : (داخل ظرف واحد) و يحتوي على:

1- *رسالة التعهد ممضية من طرف المتر شح طبقا للنموذج*
2- *الجدول الوحدوي و الكمي ممضي من طرف المتعهد*
3- *جدول الأسعار الوحدوي ممضي من طرف المتعهد*

ودع الطلبات إلى مكتب الصفقات الخاص بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالمحمدية ويكون الظرف الخارجي مبهم التسمية ويحمل العبارة التالية:

. طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: /2026
. لا يفتح
. حدد تاريخ تحضير العروض بعشرة (15) أيام ابتداءا من تاريخ أول نشر في الجرائد الوطنية و الصحافة الالكترونية
. حدد تاريخ إيداع العروض يوم على الساعة الثانية زوالا.
. حدد تاريخ فتح الاظرفة التقنية والمالية يوم على الساعة الثانية زوالا.

ملاحظة : إذا تزامن تاريخ أخر يوم لإيداع العروض مع يوم عطلة فإن عملية فتح الاظرفة تتم في يوم العمل الموالي.

- بإمكان المتعهدين المعنيين الحضور جلسة فتح الاظرفة التقنية والمالية بمقر المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمحمدية على الساعة الثانية زوالا .
- يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوم + مدة تحضير العروض وهم مدعوون لحضور جلسة فتح الاظرفة والتي ستكون علانية

المحمدية في:.....

المدير